

RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1995 B 40188
Numéro SIREN : 401 009 741
Nom ou dénomination : CREAMANDE

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2023 sous le numéro de dépôt 8890

CREAMANDE

Société par Actions Simplifiée à capital variable
Siège social : 4 Place Neuve

84210 SAINT DIDIER

R.C.S. AVIGNON 401 009 741
N° SIRET : 401 009 741 00026

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 7 MARS 2023

Le 7 mars 2023 à 11 heures, les associés de la société CREAMANDE, Société par Actions Simplifiée à capital variable, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur la convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe SILVAIN, Président.

Madame Maryline CHAUBARD assume également le secrétariat de l'Assemblée.

La feuille de présence est certifiée sincère et véritable par le Président.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer à la majorité requise.

Monsieur Philippe SILVAIN dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la copie des convocations des associés ;
- la feuille de présence ;
- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;
- les statuts ;
- le rapport du Président ;
- le projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Puis, le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation ont été tenus à leur disposition au siège social ou leur ont été adressés, le tout conformément aux dispositions statutaires.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

PhS

Monsieur Philippe SILVAIN rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de l'article 32 des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Puis, il donne lecture de son rapport.

Enfin, Monsieur Philippe SILVAIN déclare la discussion ouverte.

Aucune observation n'étant échangée et personne ne demandant la parole, Monsieur Philippe SILVAIN met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour sus-rappelé.

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée générale décide de modifier l'article 32 « Affectation des résultats », qui sera désormais rédigé de la façon suivante :

« Article 32- Affectation des résultats »

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins pour constituer le fond de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fond de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de ce dixième.

Le bénéfice disponible est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

Les associés ont la faculté de reporter à nouveau ce bénéfice ou de l'affecter en totalité ou en partie à la dotation de tous fonds de réserve.

Ils peuvent également prélever sur le bénéfice distribuable de l'exercice, éventuellement complété d'un prélèvement sur les réserves ou sur le compte "Report à nouveau", un dividende réparti de la manière suivante :

- *Un dividende affecté, dans la limite de 3.600 euros par exercice, non cumulable d'un exercice sur l'autre, à Monsieur Philippe SILVAIN,*

Le surplus éventuel entre le montant du dividende et la somme de 3.600 euros sera réparti entre les associés comme indiqué ci-dessous :

- *90% du dividende sera repartitionné proportionnellement au nombre d'actions appartenant aux actionnaires qui n'ont pas la qualité d'Actionnaires producteurs*
- *10% du dividende sera repartitionné proportionnellement au nombre d'actions appartenant aux actionnaires qui ont la qualité d'Actionnaires producteurs*

M.S

En outre, les associés peuvent décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution Extraordinaire. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués et les sommes mises en distribution seront distribués aux associés dans la proportion ci-dessus indiquée.

En cas de démembrement de propriété, les dividendes prélevés sur des comptes de réserves ou sur la quote part du bénéfice de l'exercice correspondant au résultat exceptionnel provenant de la cession d'immobilisations, bénéficieront à l'usufruitier.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque l'actif net est ou deviendrait à la suite de celle-ci inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. »

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

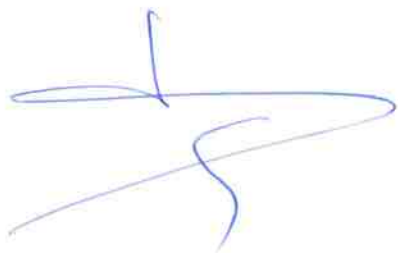
DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal constatant ses délibérations, en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président après lecture.



CREAMANDE

Société par actions simplifiée à capital variable
Siège social : 4 Place Neuve

84210 SAINT DIDIER

RCS AVIGNON 401 009 741

STATUTS

Mis à jour suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mars 2023

CREAMANDE

Société par actions simplifiée à capital variable
Siège social : 4 Place Neuve

84210 SAINT DIDIER

RCS AVIGNON 401 009 741

STATUTS

Article 1 - Forme :

La société a été constituée sous la forme de société à responsabilité limitée aux termes d'un acte sous seing privé en date à SAINT DIDIER du 10 avril 1995, enregistré à CARPENTRAS le 21 avril 1995, volume 532, folio 24, bordereau 296 n° 3.

Elle a été transformée en Société par actions simplifiée suivant décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2014.

Elle se poursuit et continue d'exister entre les associés sous la forme d'une Société par Actions Simplifiée régie notamment par le chapitre VII du Titre 2 du Livre deuxième du Code de Commerce et les règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Objet :

La société a pour objet, en France et à l'étranger :

La création et l'exploitation d'un fonds d'industrie et de fabrication de produits de confiserie et plus particulièrement de nougats, ainsi qu'accessoirement de viennoiserie, de chocolaterie et d'une manière générale de toute activité de transformation et de négoce ayant trait à l'agroalimentaire, aux activités de pâtisserie, d'organisation d'événements touristiques et de gestion de sociétés ayant pour objet la promotion des marques et savoir-faire de CREAMANDE.

Les prestations de services, travaux et conseil dans le domaine agricole.

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, entreprises commerciales ou industrielles, sociétés civiles de quelle que forme que ce soit ;
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

Article 3 - Dénomination sociale :

La dénomination sociale est la suivante : « **CREAMANDE** »

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit être indiquée et doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement et en toutes lettres "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - Siège social :

Le siège social est fixé à : 4 Place Neuve – 84210 SAINT DIDIER

Il peut être transféré en tout autre endroit situé en France sur décision unilatérale de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, sur décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée :

La durée de la société est fixée à quatre-vingt dix-neuf (99) années, à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou décision de prorogation prise sur décision collective extraordinaire des associés.

Article 6 - Apports :

I - Il a été apporté à la société une somme en numéraire de sept mille sept cents euros (7.700 euros) correspondant à 50 actions de numéraires, d'une valeur nominale de cent cinquante quatre euros (154 euros) chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées.

II - Suivant Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 2017, il a été décidé de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes, par voie de rachat d'actions. La réalisation définitive de la réduction de capital à hauteur de 3.850 euros a été constatée par décision du Président du 26 avril 2017

III – Lors de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mai 2017, il a été incorporé au capital la somme de 26150 euros, prélevée sur le poste « Report à nouveau ».

Article 7 - Capital social :

Le capital social est fixé à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €).

Il est divisé en deux mille cinq cents (2.500) actions de douze (12 €) de nominal chacune, entièrement souscrites et libérées.

Conformément aux dispositions de l'article L 227-4 du Code de Commerce, la totalité des actions de la société pourra être la propriété d'une seule personne.

Article 8 - Modification du capital social :

Le capital social peut être augmenté, ou réduit, par une décision collective des associés prise à la majorité des décisions extraordinaires.

Les associés peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation ou la réduction du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. Toutefois chaque associé peut, par lettre recommandée avec A.R. adressée au siège social, renoncer à titre individuel à son droit préférentiel. Les associés, à la majorité des décisions extraordinaires, peuvent supprimer ce droit préférentiel.

Conformément aux dispositions des articles L 227-1 alinéa 2 et L 227-9 du Code de Commerce, lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés et dont il est fait mention ci-dessus pour les opérations relatives aux augmentations, réductions et amortissements du capital social.

Article 9 – Variabilité du capital

La société est composée de deux groupes d'actionnaires : les Actionnaires producteurs, tels que définis ci-après, et les actionnaires n'ayant pas la qualité définie ci-après.

Actionnaires producteurs

Admission

La société réserve, dans la limite d'une fois et demi le montant du capital minimum tel que défini ci-dessous, le capital social aux « Actionnaires producteurs ».

Ont la qualité d'Actionnaires producteurs :

- Toute personne physique ou morale ayant conclu avec la société, un contrat d'approvisionnement de miel ou d'amandes et ayant la qualité d'apiculteur ou d'agriculteur.

L'Actionnaire producteur devra souscrire un nombre d'actions lors de la signature du contrat d'approvisionnement, prévu à l'annexe 1 des présentes.

L'admission de l'Actionnaire producteur a lieu sur décision du Conseil de direction qui autorisera le Président à signer le contrat d'approvisionnement, pris à la majorité simple, la voix du Président étant prépondérante en cas d'égalité.

En cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation, le nouvel exploitant devra en avvertir le président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception et être agréé par le Conseil de direction. A défaut il devra soit céder ses actions dans le mois de la notification du refus d'agrément par la société. En cas de non-exécution il pourra faire l'objet d'une procédure d'exclusion.

Obligations de l'Actionnaire producteur

Les produits vendus devront avoir été récoltés ou cultivés en France.

L'Actionnaire producteur devra :

- vendre à la société, sa production conformément au contrat d'approvisionnement conclu,
- acquérir le nombre d'actions tel que défini dans l'annexe 1,
- autoriser la société à communiquer :
 - sur leur partenariat privilège sous toutes ses formes, notamment l'organisation de vente à l'exploitation, en diffusant des vidéos et images en vue de promouvoir les produits et la société.

– sur l'exploitation de l'actionnaire producteur sur tous supports y organiser des visites afin de mettre en valeur les produits et le terroir .

La modification des quantités fixées dans le cadre du contrat d'approvisionnement entraînera le réajustement du nombre d'actions.

L'Actionnaire producteur ne pourra demeurer actionnaire de la société s'il n'est plus lié avec un contrat d'approvisionnement.

En conséquence, il devra céder ses actions dans le mois de la rupture du contrat. A défaut la clause d'exclusion pourra être mise en œuvre.

Informations de l'Actionnaire producteur

L'Actionnaire producteur aura droit à toutes les informations selon les modalités prévues par la loi et les présents statuts, au profit des actionnaires.

Exclusion

Sauf cas de force majeure dûment constatée, le Conseil de direction pourra prononcer l'exclusion de l'Actionnaire producteur, en cas de non-respect de ses obligations et engagements souscrits aux termes du contrat d'approvisionnement des statuts et de la charte, conformément à l'article ci-dessous.

Variabilité du capital

Le capital est variable : il est susceptible d'accroissement, par des versements faits par les Actionnaires producteurs ou l'admission de nouveaux associés, et de diminution par la reprise des apports.

1 – Accroissement du capital social

Le Conseil de direction est habilité à recevoir les souscriptions à nouvelles actions dans la double limite d'un capital minimum de 30.000 euros et d'un capital plafond de 45.000 euros, et des conditions fixées par décision collective extraordinaire des associés.

Les souscriptions reçues au cours d'un trimestre civil feront l'objet d'une déclaration mentionnée dans un état des souscriptions et des versements établi le dernier jour de ce trimestre.

Sauf décision extraordinaire contraire des associés, les nouvelles actions ne peuvent être émises à un prix inférieur au montant de leur valeur nominale majorée, à titre de prime, d'une somme correspondant à la part proportionnelle revenant aux actions anciennes dans les fonds de réserves et les bénéfices tels qu'ils ressortent du dernier bilan régulièrement approuvé.

Les droits attachés aux actions correspondant à une souscription déterminée ne prennent naissance et ne peuvent être exercés qu'à compter de l'agrément de celle-ci résultant d'une décision prise par la majorité du Conseil de direction, la voix du Président étant prépondérante en cas de partage.

2 – Diminution du capital

Le capital social peut être diminué par la reprise des apports effectués par les associés qui se retirent de la société ou en sont exclus dans les conditions fixées ci-dessus.

Toutefois, aucune reprise d'apport ne pourra avoir pour effet de réduire le capital social en dessous de 30.000 euros.

Ph.S

Article 10 - Libération des actions :

Lors de la constitution, les actions doivent être intégralement souscrites et immédiatement libérées au moins à hauteur de la moitié de leur valeur nominale.

Les actions souscrites en numéraire à l'occasion d'augmentations de capital doivent être immédiatement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter du jour de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce pour les actions souscrites à la constitution et, pour celles souscrites à titre d'augmentation de capital, à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive. Dans le cas d'une augmentation de capital, la libération des actions peut avoir lieu par compensation avec des créances liquides et exigibles contre la société.

Les appels de fonds seront portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée à eux envoyée, avec accusé de réception, par le Président à l'adresse qu'ils auront indiquée lors de la souscription des actions, quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement.

Le Président a tous pouvoirs à l'effet de constater la réalisation de la libération partielle ou intégrale du capital et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Les actions attribuées en représentation d'un apport en nature ou à la suite de capitalisation de bénéfices, réserves ou primes d'émission, doivent être intégralement libérées dès leur émission.

Article 11 - Forme des actions :

Les actions doivent revêtir obligatoirement la forme nominative. Elles sont inscrites, pour chaque titulaire, dans un compte tenu par la société.

Ce compte est représenté par une fiche mentionnant pour chaque associé :

- son nom ou sa dénomination et tous les éléments complémentaires d'identification et la nature juridique de son droit,
- le numéro lui est attribué par la société,
- son adresse postale,
- sa résidence fiscale,
- le nombre de titres et les restrictions dont ils peuvent être frappés.

Article 12 - Transmission des actions :

I . La transmission des actions s'effectue par virement de compte à compte. La cession des actions ne peut s'opérer, à l'égard des tiers et de la société, que par un ordre de mouvement signé par le cédant ou son mandataire.

Les changements dans la propriété des titres (cessions et mutations par suite de décès notamment) et éventuellement les actes de nantissement des titres sont inscrits par ordre chronologique sur un registre paraphé tenu par la société, sous la responsabilité du Président.

Périodiquement et au moins une fois par an, et notamment préalablement à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle, les opérations inscrites au registre sont portées aux comptes des titulaires.

Ph.S

Après inscription en compte, le registre est émargé de la date de mise à jour.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas transmissibles.

II . Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

III . Les cessions d'actions entre associés ainsi que les transmissions d'actions par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, de donation ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, peuvent être effectuées librement.

Toutes les autres cessions ou transmissions, en tout ou en partie même en ce qui concerne les droits démembrés, sont soumises à l'agrément préalable exprès des associés donné par décision collective ordinaire.

La demande d'agrément qui est notifiée par le cédant à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (1ère notification) doit indiquer les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

Le Président doit, avant de provoquer la décision des associés, informer immédiatement tous les associés de la demande de cession par lettre recommandée avec accusé de réception (2ème notification). Il doit réclamer son sentiment sur cette cession envisagée, à chaque associé et ses propositions d'achat s'il le souhaite. Les associés ont un délai d'un mois pour répondre à compter de cette 2ème notification.

Le Président doit alors provoquer la décision des associés qui statueront le plus rapidement possible sur cette demande en tenant compte des réponses des associés reçues et au plus tard, avant l'expiration du délai de trois mois, à compter de la réception de la 1ère notification.

La décision est prise à la majorité requise pour les décisions ordinaire, le cédant prenant part au vote.

La décision est immédiatement notifiée au cédant (3ème notification).

Le défaut de décision des associés dans le délai de trois mois de la réception de la 1ère notification vaut refus d'agrément.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, le Président est tenu dans le délai de trois mois à compter de l'envoi de la 3ème notification ou, à défaut de réponse, dans le délai de six mois à compter de la réception de la 1ère notification, de faire acquérir les actions soit par un associé – conformément au droit de préemption stipulé ci-après - ou par un tiers agréé ou, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction de capital, à moins que le cédant ne notifie à la société, au plus tard quinze jours après l'envoi de la 3ème notification ou après la date ultime à laquelle la décision collective aurait du intervenir pour statuer sur l'agrément, le retrait de la demande, ce droit lui étant reconnu. Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

Toutefois, l'associé cédant aura la faculté, dès le refus d'agrément notifié par le Président, de notifier à la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa volonté, tout en admettant le principe de préemption ci-dessus visé, de ne voir racheter ses actions qu'à un prix qu'il estime minimum. Si le prix fixé par l'expert lui est inférieur, l'associé pourra alors rejeter la proposition d'acquisition qui lui est faite et conserver ses actions.

Si à l'expiration des délais ci-dessus prévus, l'achat n'est pas réalisé, ces délais peuvent être prolongés par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social statuant en référé.

En cas d'acquisition et en vue de régulariser le transfert au profit du ou des acquéreurs, le ou les cédant (s) sera (ont) invité (s) par le ou les acquéreurs, à remettre le ou les ordres de mouvement dans un délai de dix jours.

Si le ou les cédant (s) n'a (ont) pas encore déféré à cette invitation dans le délai imparti, le transfert sera régularisé d'office sur simple décision du président, puis sera notifié au cédant dans les dix jours de sa date avec invitation de se présenter au siège social pour recevoir le prix du transfert, soit lui-même, soit en se faisant représenter par une autre personne dûment mandatée à cet effet.

Les notifications, significations et demandes prévues ci-dessus seront valablement faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les dispositions du présent paragraphe III sont également applicables à toutes les cessions à un tiers, même aux adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux cessions de droits préférentiels de souscription, ou de droits d'attribution en cas d'augmentation de capital social.

Dans l'hypothèse de vente aux enchères publiques, l'adjudication ne deviendra définitive qu'après agrément de l'adjudicataire et ne pourra être prononcée que sous réserve de l'exercice éventuel du droit de préemption ci-dessus prévu à l'encontre de cet adjudicataire.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues ci-dessus en cas de cession d'actions à un tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après cession, racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital.

Par contre, si un associé vient à donner en nantissement ses actions sans le consentement exprès de la société, dans le cas où conformément à l'article 2078 du Code Civil, le créancier bénéficiaire du gage parviendrait à faire ordonner en justice que ce gage lui demeure en paiement, cette décision ne deviendra définitive qu'après agrément dudit bénéficiaire et ne pourra être prononcée que sous réserve de l'exercice éventuel du droit de préemption.

Toute cession effectuée en violation des clauses des présents statuts est nulle.

Article 13 – Mutation des actions - Préemption :

En cas de non agrément, les mutations d'actions soumises à agrément, même en ce qui concerne les droits démembrés, sont soumises à un droit de préemption des associés.

Le Président doit, dans le mois qui suit la date d'expiration du délai imparti au cédant pour notifier le retrait de sa demande, aviser l'ensemble des associés du projet et du défaut d'agrément en leur indiquant qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour manifester leur intention d'acquérir la totalité des actions dont s'agit. Tout associé n'ayant pas répondu dans ce délai sera réputé avoir renoncé à son droit de préemption.

Si plusieurs associés répondent favorablement et si la cession est effectuée, les actions seront réparties entre eux au prorata de leurs droits antérieurs dans le capital social sauf s'ils convenaient entre eux d'une répartition différente.

En cas de cession à un tiers du droit préférentiel de souscription à l'occasion d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles de numéraire, et pour faciliter la réalisation de l'opération, l'exercice éventuel du droit de préemption ne s'appliquera pas directement à la cession qui demeurera libre et portera sur les actions nouvelles, souscrites au moyen de l'utilisation du droit de souscription cédé.

Le souscripteur de ces actions n'aura pas à présenter cette demande d'agrément, celle-ci résultera implicitement de la réalisation définitive de l'augmentation de capital, et c'est à compter de la date de cette réalisation que partira le délai pendant lequel pourra être exercé le droit de préemption dans les conditions et selon les modalités prévues ci-dessus.

En revanche, la cession du droit à l'attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission ou de fusion, sera assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et devra donc donner lieu à la demande d'agrément.

Sauf en ce qui concerne l'acquisition par les salariés d'actions de la société, la société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.

Article 14 - Constitution en gage des actions :

La constitution en gage des actions inscrites en compte est réalisée, tant à l'égard de la personne morale émettrice qu'à l'égard des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire. Cette déclaration contient le montant de la somme due ainsi que le montant et la nature des titres constitués en gage.

Une attestation de constitution de gage est délivrée au créancier gagiste.

Les titres nantis doivent être virés à un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la société.

Tout titre venant en substitution ou en complément de regroupement, de divisions, d'attributions gratuites, de souscription en numéraire ou autrement sont, sauf convention contraire, compris dans l'assiette du gage à la date de la déclaration prévue ci-dessus.

La prise en gage par la société de ses propres actions, directement ou indirectement, est interdite.

Article 15 – Indivisibilité / Démembrement des actions :

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société et pour chaque consultation par un seul d'entre eux considéré par elle comme seul propriétaire ou par un mandataire unique pris en la personne d'un autre associé. En cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété d'une ou plusieurs actions, le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires.

Toutefois, l'usufruitier et le nu-propriétaire pourront déroger à la règle de l'alinéa précédent, sous réserve d'avoir notifié préalablement à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, huit jours au moins avant la tenue de l'assemblée, la nouvelle répartition des droits qu'ils auront établie entre eux d'un commun accord.

Pour les titres remis en gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire et non par le créancier gagiste.

phs

Article 16 - Droits et obligations attachés aux actions :

Chaque action donne droit dans les bénéfices et dans l'actif social à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente, et notamment au règlement de la même somme nette, pour toute répartition ou tout remboursement fait en cours de société ou lors de la liquidation.

En conséquence, toutes mesures devront être prises pour que chaque action bénéficie comme toutes les autres de toutes exonérations fiscales ou de toute prise en charge par la société d'impositions auxquelles les répartitions ou remboursements susvisés pourraient donner lieu.

Les associés ne sont responsables des dettes sociales que jusqu'à concurrence du montant nominal des actions qu'ils possèdent ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelle que main qu'il passe. En conséquence, en cas de transmission de la propriété de l'action, les dividendes échus et non payés et les dividendes à échoir resteront, sauf convention contraire, attachés aux actions cédées et reviendront au cessionnaire.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives prises par les associés.

Les héritiers, créanciers, ayants droits ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière, dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'Assemblée Générale.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement, d'attribution de titres, d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou de toute autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer de droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

Article 17 – Exclusion d'un associé

. 1 Motifs d'exclusion

L'exclusion d'un associé peut être prononcée par le Conseil de direction, dans les conditions visées au 2 et 3 de la présente clause et pour l'un des motifs ci-après énoncés :

- violation d'une clause statutaire ;
- manquement grave à ses obligations, perdurant un mois après la réception de l'avertissement qui lui a été adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le Conseil de direction ;
- faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société ;
- non-respect ou résiliation ou arrivée à son terme du contrat d'approvisionnement ;
- perte des qualités légales pour avoir la qualité d'Actionnaire producteur ;
- changement d'activité sociale ;

Ph S

Procédure d'exclusion

2.1. Demande d'exclusion

En cas de survenance de l'un des motifs visés au 1 de la présente clause, tout actionnaire peut demander à la société l'exclusion de l'Actionnaire producteur concerné par cet événement.

Dans un délai de dix jours à compter de cette demande, le Conseil de direction devra informer l'actionnaire dont l'exclusion est envisagée.

2.2. Notification de la mesure envisagée et diffusion des observations de l'intéressé

Dans un délai de dix jours à compter de la notification par le Conseil de direction de la demande d'exclusion, l'actionnaire dont l'exclusion est envisagée pourra faire toutes observations écrites et communiquer toutes pièces utiles à sa défense.

Le Président soumettra la décision d'exclusion au Conseil de direction qui statuera dans les conditions fixées ci-dessous.

2.3. Convocation de la personne visée

Aucune décision ne pourra valablement intervenir si l'actionnaire dont l'exclusion est envisagée n'a pas été régulièrement convoqué au Conseil de direction appelé à faire connaître oralement ses observations relatives à la mesure envisagée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée dix jours avant la date du Conseil de direction, l'invitant à présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.

La convocation contient l'exposé détaillé des motifs de l'exclusion envisagée.

Décision d'exclusion

La décision d'exclusion est prise par le Conseil de direction.

La décision d'exclusion est décidée à la majorité simple,

Ses arguments doivent être mentionnés dans la décision du Conseil de direction.

Le vote relatif à la mesure d'exclusion a lieu en présence de l'intéressé, s'il le désire.

Conséquences de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion engage la société à racheter les actions de la personne concernée.

Le prix d'achat ou de rachat des actions est fixé au nominal et payable le jour de la signature de l'ordre de mouvement.

La décision d'exclusion ne prend effet que lorsque les actions de l'intéressé ont été rachetées.

Toutefois, la décision d'exclusion prive l'associé de ses droits non pécuniaires tant qu'il n'a pas procédé à la cession de ses actions.

Ph. S.

Article 18 – Présidence de la société :

La Société est dirigée, administrée et représentée par un Président personne physique ou personne morale, associée ou non.

Le Président est nommé par décision collective ordinaire des associés.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle.

Le mandat du Président peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

Le Président a droit à une rémunération qu'il fixe librement. Cette rémunération sera communiquée chaque année aux associés dans le cadre de l'approbation des comptes annuels. L'approbation des comptes annuels emportera ratification de cette rémunération.

Le Président a droit au remboursement sur justificatif des dépenses engagées dans l'intérêt de la société.

Article 19 - Pouvoirs du Président :

Le Président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et prendre toutes décisions relatives à tous actes d'Administration comme de Disposition. Le Président exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Sous réserve de ne pas déléguer l'intégralité de ses pouvoirs, le Président peut conférer, sous sa responsabilité, à des tiers associés ou non, des mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés, avec ou sans faculté pour les mandataires de consentir eux-mêmes toutes substitutions totales ou partielles.

Article 20 - Cessation des fonctions du Président :

Les fonctions du Président prennent fin :

- par l'arrivée du terme prévu lors de sa nomination ;
- par la démission, celle-ci ne pouvant être effective qu'à l'expiration d'un préavis de 3 mois. Ce délai pourra être réduit au cas où la société aurait pourvu à son remplacement dans un délai plus court ;
- par la révocation par décision collective des associés, celle-ci pouvant intervenir à tout moment et n'ayant pas à être motivée.

Ph S

Article 21 - Nomination du Directeur Général :

Le Président peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, pour l'assister dans ses fonctions à titre de directeur général.

Le ou (les) Directeur(s) Général(aux) pourront être liés à la société par un contrat de travail, étant précisé que la date de conclusion du contrat de travail pourra être antérieure ou postérieure à la date de nomination aux fonctions de Directeur Général.

Dans l'acte de nomination qui fera l'objet de publications légales, le Président fixe la durée du mandat et l'étendue des pouvoirs du directeur général.

Le Président détermine la rémunération attribuée au Directeur Général et la modifie s'il y a lieu.

Le Directeur Général est révocable par le président à tout moment, sans motivation ni indemnité.

La cessation, quelle qu'en soit la cause, des fonctions du Président entraîne la cessation des fonctions du ou des Directeur (s) Général (aux) qu'il aura nommé(s). Toutefois en cas de décès du Président, le Directeur Général est maintenu en fonction jusqu'à la nomination d'un nouveau Président.

Article 22- Responsabilité du Président et du Directeur Général :

Le Président et le ou (les) Directeur(s) Général(aux) sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés par actions simplifiée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion, le tout dans les conditions et sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Article 23 - Président par interim

B/ Président par intérim

I - Le Président a la possibilité de nommer une personne physique qui assumera les fonctions de « Président par intérim » dans les cas ci-après visés et selon les modalités ci-après définies.

Le « Président par intérim » représente la Société à l'égard des tiers. Il est investi des mêmes pouvoirs que le Président pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés.

Les fonctions de Président par intérim sont exercées gracieusement, sauf si un Directeur Général est nommé Président par intérim. Dans cette hypothèse, il percevra la même rémunération qu'au titre de ses fonctions de Directeur Général. Toutefois, le « Président par intérim » a droit au remboursement, sur justificatif, des dépenses engagées dans l'intérêt de la Société.

II - Le « Président par intérim » entre en fonctions dans le cas de la vacance de la Présidence, suite à l'impossibilité matérielle du Président d'exercer ses fonctions de direction, pour quelle que cause que soit, pendant une durée supérieure à UN (1) mois de façon continue, constatée par l'Assemblée Générale Extraordinaire à la majorité des deux tiers des droits de vote. Cet empêchement ne met pas fin à son mandat qui est simplement suspendu.

MS

Les fonctions du « Président par intérim » cesseront alors :

- soit à la date du retour du Président de vacance ; la collectivité des associés se prononcera sur la nomination du Président en vacance aux fonctions de nouveau Président de la Société, en remplacement du « Président par intérim » démissionnaire. A défaut de démission du « Président par intérim », la collectivité des associés pourra se prononcer sur sa révocation.
- soit au terme de la durée maximale de son mandat, savoir une durée de DOUZE (12) mois entiers et consécutifs, à compter de la date de prise de fonctions, tel qu'il sera dit ci-après.

En tout état de cause, la prise de fonctions du « Président par intérim » donnera lieu à l'accomplissement des publicités légales, afin d'informer les tiers de la nomination d'un nouveau président pour la Société.

III - Les fonctions de « Président par intérim » ont une durée maximale de DOUZE (12) mois entiers et consécutifs, à compter de la date de prise de fonctions et prennent automatiquement fin au terme de cette durée maximale de DOUZE (12) mois.

Au terme du mandat du « Président par intérim », la collectivité des associés désignera le nouveau Président de la Société. Le « Président par intérim » pourra être nommé nouveau Président de la Société.

Le « Président par intérim » est révocable à tout moment par décision de la collectivité des associés, conformément à l'article 26.1. des statuts, sans juste motif.

La fin des fonctions du Président par intérim donnera lieu, le cas échéant, à l'accomplissement des publicités légales.

Article 24 - Conseil de direction

Membres du Conseil de direction

Désignation

Le Conseil de direction est composé de trois membres au moins et cinq membres au plus.

Les membres du Conseil de direction, personnes physiques ou morales, sont élus par l'assemblée des actionnaires à la majorité des voix des associés présents ou représentés, qu'ils soient associés ou non de la société, sur proposition du Président de la société.

Le Président de la société est membre de droit du Conseil de direction et exercera les fonctions de Président du Conseil de direction.

Les membres du Conseil de direction sont convoqués aux séances du Conseil par tous moyens, même verbalement.

Les membres du Conseil de direction exercent leurs fonctions gratuitement.

Durée des fonctions

La durée des fonctions des membres du Conseil de direction est de SIX (6) ans, expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé. Ils sont rééligibles.

Lorsqu'un membre du Conseil de direction vient à démissionner ou décéder en cours de fonction, il peut être remplacé par cooptation par le Conseil.

Les nominations faites par le Conseil de direction doivent être ratifiées par l'assemblée générale des associés, suivant ces nominations.

Les membres du Conseil de direction peuvent bénéficier d'un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.

Révocation

Les membres du Conseil de direction peuvent être révoqués à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif. La décision de révocation est prise par décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

Le Président réunit le Conseil de direction aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an. Le Conseil de direction ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les résolutions sont votées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président de la société, ou défaut du Président de séance, est prépondérante.

Mission et pouvoirs du Conseil de direction

Le Conseil de direction exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le Président. A toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Le Conseil de direction, à titre de règlement interne et non opposable au tiers, doit autoriser le Président au préalable et selon les modalités ci-dessus visées, pour effectuer les opérations suivantes :

- toutes prises de participation dans une société ou modification d'une participation existante dans une filiale ; tout achat ou vente de fonds de commerce par la société ou par le biais d'une filiale,
- agrément d'un Actionnaire producteur et autorisation de signer un contrat d'approvisionnement,
- validation du budget d'investissement annuel,
- programme d'investissement ou désinvestissement, hors budget annuel,
- prêts consentis à des tiers et/ou de cautions ou garanties apportées à des tiers, hors budget annuel,
- prêts ou emprunts contractés par la société, hors budget annuel,
- modifications significatives dans la structure du groupe,
- prise à bail de nouveaux locaux commerciaux.

Ph S

Article 24 - Convention entre la société et le Président, ses dirigeants ou ses associés :

Les conventions visées au premier alinéa de l'article L 227-10 du Code de Commerce doivent être portées à la connaissance des Commissaires aux Comptes, s'il en a été nommé un, au plus tard lorsque les comptes annuels sont transmis à ce dernier.

Les Commissaires aux Comptes, s'il en a été nommé un, ou à défaut le Président, doit établir un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes dudit exercice.

L'associé intéressé, qu'il soit dirigeant ou non, peut prendre part au vote.

Le défaut de rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en a été nommé un, comme le défaut de consultation des associés ou le refus d'approbation par eux de la convention est sans conséquence pour cette convention qui produit néanmoins ses effets, à charge pour l'intéressé d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Article 25 - Commissaire aux Comptes :

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs Commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L.227-9 du Code de Commerce.

Ils sont tenus de désigner au moins un Commissaire aux comptes, si la société atteint à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'Etat : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.

Ils sont tenus de désigner au moins un Commissaire aux comptes, si la société contrôle, au sens des II et III de l'article L.233-16 du Code de commerce, une ou plusieurs sociétés, ou est contrôlée au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés.

Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Article 26 - Décisions collectives des associés :

Sont obligatoirement soumises à la décision collective des associés les décisions suivantes :

26.1 Décisions collectives ordinaires :

Sont prise à la majorité de plus de 50 % des voix des associés disposant du droit de vote les décisions suivantes :

- l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat,
- l'approbation des conventions réglementées,
- la nomination et la révocation du Président,
- la nomination des Commissaires aux comptes,
- l'agrément requis en application des dispositions de l'article 11 ci-avant.

Ph S

26.2 Décisions collectives extraordinaires :

Sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix des associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, toutes les décisions suivantes :

- toute modification d'une disposition statutaire,
- l'augmentation, la réduction ou l'amortissement du capital,
- l'émission de toutes valeurs mobilières,
- la fusion, la scission de la Société ou tous apports partiels d'actifs,
- la dissolution anticipée ou la prorogation de la durée de la Société,
- la transformation de la Société.

Seront toutefois prises à l'unanimité des associés, les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés et, en application de l'article L 227-19 du Code de commerce, les décisions relatives à l'adoption ou la modification des dispositions statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément des cessions d'actions, à l'exclusion d'un associé et les règles applicables en cas de changement de contrôle d'une société associée.

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président.

26.3 Dispositions communes :

La consultation des associés s'opère à l'initiative du Président, sauf le droit pour :

- (i) le Commissaire aux comptes, s'il en a été nommé un, de consulter les associés en cas de carence du Président à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception d'une mise en demeure d'avoir à consulter les associés,
- (ii) tout associé de consulter les associés pour tout projet de révocation du Président,
- (iii) tout associé, ou le Commissaire aux comptes s'il en a été nommé un, dans l'hypothèse où le Président cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit et qu'il en résulte une vacance de l'organe de direction et de représentation de la société, de consulter les associés en vue notamment de nommer un nouveau Président.

Les décisions collectives des associés sont prises, au choix de l'auteur de la consultation, par consultation écrite, en assemblée, ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé.

Toutefois, sont obligatoirement prises en assemblée les décisions relatives à l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social, la fusion, la scission, la dissolution, la nomination des Commissaires aux Comptes, l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

Les abstentions lors des Assemblées ou des consultations écrites sont considérées comme des votes contre.

Chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, il peut désigner, par écrit, un mandataire en la personne d'un autre associé. Le mandat est donné pour l'ensemble des décisions à prendre au cours d'une assemblée ou lors de la réunion de signature de l'acte.

Si un associé est une personne morale, celle-ci est valablement représentée par son représentant légal ou encore par tout mandataire habilité par le représentant légal de cette personne morale.

ms

Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique ne peut déléguer les pouvoirs qu'il tient de l'article L 227-9 du Code de Commerce.

Article 27 – Modalités de consultation :

1/ Assemblées :

Les associés sont réunis en Assemblée sur convocation adressée à chaque associé.

Les convocations aux Assemblées Générales appelées à prendre des décisions collectives extraordinaires se feront par lettre recommandée avec accusé de réception. Les autres Assemblées Générales seront convoquées par tous moyens.

Le Commissaire aux Comptes, s'il en a été nommé un, est convoqué à toute Assemblée.

L'auteur de la convocation fixe l'ordre du jour ; il donne connaissance aux associés des résolutions devant être prises. L'Assemblée est réunie au siège social ou en tout autre lieu fixé par l'auteur de la convocation.

Le délai entre l'envoi de la convocation et la tenue de l'Assemblée est d'au moins quinze (15) jours.

Toutefois, lorsque tous les associés sont présents, l'Assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'Assemblée est présidée par le Président ou, en l'absence du Président, par l'associé auteur de la convocation. En l'absence des deux, elle élit son président. Le président de l'Assemblée peut se faire assister d'un secrétaire de son choix.

Le président de l'Assemblée établit une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés.

Toute délibération de l'Assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui mentionne sous la responsabilité du président de l'Assemblée les éléments nécessaires à l'information des associés et des tiers et notamment le sens du vote intervenu pour chaque résolution.

A défaut, la résolution est réputée rejetée.

2/ Consultations écrites :

Les consultations écrites doivent être faites par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, au choix de l'auteur, tant en ce qui concerne la communication des documents à adresser aux associés que l'expression de leurs décisions.

Le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à leur information, sont adressés par l'auteur de la consultation à chacun des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception des documents visés à l'alinéa précédent pour faire connaître leur décision par écrit.

La réponse des associés devra être adressée à l'attention de l'auteur de la consultation, à l'adresse du siège social ou en tout autre endroit précisé sur la lettre de consultation, dans le délai stipulé à l'alinéa précédent.

M.S

Les associés devront formuler leur vote pour chaque résolution par les mots « pour » ou « contre » ou « abstention ». A défaut de réponse, ou en cas de réponse adressée à l'expiration du délai ci-dessus, ou si le document n'exprime pas un vote précis pour une ou plusieurs résolutions, l'associé sera présumé s'être abstenu.

L'associé devra dater et signer le document qu'il retourne à la société. A défaut, son vote sera considéré comme une abstention.

La consultation est relatée dans un procès-verbal établi par l'auteur de la consultation, les réponses des associés y étant obligatoirement annexées. A défaut, les résolutions seront réputées rejetées. Le procès-verbal est consigné sur le registre des procès-verbaux, coté et paraphé.

Le commissaire aux comptes, s'il en a été nommé un, est destinataire du procès-verbal.

3/ Actes :

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre les décisions dans un acte sous seing privé.

L'apposition des paraphes et signatures de tous les associés, soit sur le même document, soit séparément, sur des documents identiques, vaut prise de décision.

Une copie de l'acte signé est transmise au commissaire aux comptes, s'il en a été nommé un.

L'original de l'acte reste en possession de la société.

4/ Information des associés :

L'auteur de la consultation établit un rapport circonstancié sur les décisions qui doivent être prises, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux SAS ainsi qu'aux présents statuts.

D'une façon générale, les associés peuvent, quinze (15) jours avant la date prévue pour la consultation, prendre connaissance au siège social de l'inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés si la société en établit, des rapports précités, du texte des résolutions, du projet d'acte, ainsi que tous documents requis par la législation applicable.

Le droit de consulter emporte le droit de prendre copie, la société pouvant cependant réclamer des frais de photocopie.

5/ Comité d'entreprise

a) Information du Comité d'entreprise

Les membres du Comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les associés et aux mêmes époques, dans les conditions prévues par les dispositions du Code de commerce et des présents statuts.

Le Comité d'entreprise reçoit également les documents, réponses et rapports établis en application des dispositions des articles L. 225-231 et L. 234-2 du Code de commerce, dans les conditions et délais prévus par les dispositions en vigueur.

PhS

b) Demandes d'inscription de projets de résolutions

Le Comité d'entreprise peut requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de la consultation. A la demande d'inscription est joint le texte des projets de résolutions, qui peut être accompagné d'un bref exposé des motifs.

La demande est adressée par un membre du Comité d'entreprise mandaté à cet effet, au siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de vingt-cinq (25) jours au moins avant la date d'envoi de la consultation par correspondance, de la signature de l'acte unanime ou de la réunion de l'assemblée générale.

Le Président accuse réception des demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de la consultation des associés dans un délai de cinq (5) jours à compter de leur réception, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise d'un accusé de réception au Comité d'entreprise, contre décharge.

Les projets de résolutions adressés par le Comité d'entreprise sont intégrés à l'ordre du jour de la consultation des associés, qui statuent sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour dans les mêmes conditions et délais, quel que soit l'auteur du projet de résolution.

c) Décisions relatives à l'approbation des comptes annuels

Par dérogation au a) ci-dessus, lorsque la consultation des associés porte sur l'approbation des comptes annuels, le Président adresse au Comité d'entreprise, avant leur présentation aux associés, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement aux associés ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, s'il en a été nommé un.

Le Comité d'entreprise peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l'entreprise ; ces observations sont obligatoirement transmises aux associés en même temps que le rapport du Président.

Le Comité d'entreprise peut convoquer les commissaires aux comptes, s'il en a été nommé un, pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise.

d) Décisions requérant l'unanimité des associés

Par dérogation au a) ci-dessus, lorsque la consultation des associés porte sur des décisions requérant leur unanimité, le Président adresse au Comité d'entreprise tous les documents adressés aux associés en vue de leur consultation, avant la date de convocation de l'assemblée générale, de la signature de l'acte unanime ou de l'envoi de la consultation écrite aux associés.

Le Comité d'entreprise peut faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations sur ces projets. Ces observations sont jointes aux documents adressés aux associés en vue de leur consultation.

e) Assemblées générales

Lorsque la consultation des associés prend la forme d'une assemblée générale, deux membres du Comité d'entreprise, désignés par le Comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 432-6-1 du Code du travail, peuvent assister à l'assemblée générale. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés.

A.S

f) Dispositions diverses

En cas de carence du Président ou de vacance de l'organe de direction et de représentation de la société pour quelque cause que ce soit, les obligations incombant au Président en application des dispositions du présent article, pèsent sur l'auteur de la consultation.

Article 28 – Consignation des décisions collectives des associés :

Les procès-verbaux établis à la suite de consultations écrites ou d'assemblées d'associés et leurs annexes, les actes sous seing privé constituant une décision des associés sont consignés dans un registre spécial coté et paraphé, auquel peuvent être annexés les documents approuvés, sous la responsabilité du Président et signés par celui-ci.

Article 29 - Exercice social :

L'exercice social commençait le 1^{er} avril pour se terminer le 31 mars de l'année suivante.

Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22 janvier 2019, les associés ont décidé de fixer les dates respectives d'ouverture et de clôture de l'exercice social aux 1^{er} mai et 30 avril.

De sorte que l'exercice qui devait clôturer au 31 mars 2019 sera clos le 30 avril 2019 et aura donc une durée exceptionnelle de 13 mois.

Article 30 - Inventaire - Comptes annuels :

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné à la suite du bilan.

Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

Article 31 – Approbation des comptes

Une décision collective des associés approuve les comptes, sur rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en a été nommé un, et du Président dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

La décision collective se prononce également sur l'affectation à donner au résultat de cet exercice.

M-S

Article 32- Affectation des résultats

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins pour constituer le fond de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fond de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de ce dixième.

Le bénéfice disponible est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

Les associés ont la faculté de reporter à nouveau ce bénéfice ou de l'affecter en totalité ou en partie à la dotation de tous fonds de réserve.

Ils peuvent également prélever sur le bénéfice distribuable de l'exercice, éventuellement complété d'un prélèvement sur les réserves ou sur le compte "Report à nouveau", un dividende réparti de la manière suivante :

- Un dividende affecté, dans la limite de 3.600 euros par exercice, non cumulable d'un exercice sur l'autre, à Monsieur Philippe SILVAIN,

Le surplus éventuel entre le montant du dividende et la somme de 3.600 euros sera réparti entre les associés comme indiqué ci-dessous :

- 90% du dividende sera repartitionné proportionnellement au nombre d'actions appartenant aux actionnaires qui n'ont pas la qualité d'Actionnaires producteurs
- 10% du dividende sera repartitionné proportionnellement au nombre d'actions appartenant aux actionnaires qui ont la qualité d'Actionnaires producteurs

En outre, les associés peuvent décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution Extraordinaire. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués et les sommes mises en distribution seront distribuées aux associés dans la proportion ci-dessus indiquée.

En cas de démembrement de propriété, les dividendes prélevés sur des comptes de réserves ou sur la quote part du bénéfice de l'exercice correspondant au résultat exceptionnel provenant de la cession d'immobilisations, bénéficieront à l'usufruitier.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque l'actif net est ou deviendrait à la suite de celle-ci inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. »

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

MS

Article 33 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social :

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu conformément aux dispositions légales, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter les associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L 224-2 du Code de Commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

A défaut de consultation des associés comme dans le cas où ceux-ci n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées.

Article 34 - Dissolution - Liquidation :

La dissolution de la société intervient soit suite à une décision extraordinaire des associés, soit par extinction de l'objet social.

La dissolution de la société entraîne sa liquidation qui est effectuée conformément aux présents statuts et aux dispositions légales.

Une décision extraordinaire des associés nomme le liquidateur. Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur dans un délai de quinze jours à compter de la dissolution, celui-ci est désigné par le président du Tribunal de Commerce statuant sur requête de tout intéressé.

Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

Article 35 – Forme des notifications :

Les notifications et demandes prévues aux présents statuts seront valablement faites soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Statuts mis à jour le 7 mars 2023

